

1502539-58.2020.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2143398/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

2195/20/910 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josue Pereira Fonseca

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

JOSUÉ PEREIRA FONSECA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502539-58.2020.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502539-58.2020.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2143398/2020 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

2195/20/910 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josue Pereira Fonseca

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

JOSUÉ PEREIRA FONSECA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2020, aproximadamente às 02:30h, na Rua Manaus, nº 2930 Rural, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo e tinha em depósito, visando o comércio com terceiros ou outra forma de disseminação, 09 porções de cocaína, pesando 1,84g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que policiais militares patrulhavam pelo local dos fatos, quando avistaram o acusado mexendo em um canteiro próximo ao posto de combustíveis DMT, além de terem lhe visto em contato com outros dois indivíduos. Assim, os agentes decidiram realizar sua abordagem e, em revista pessoal, localizaram 02 papéletes de cocaína, 01 telefone celular, e R\$245,00 em poder do acusado.

Ainda segundo consta, em averiguação no local onde o acusado havia mexido, os policiais localizaram mais 07 papéletes de cocaína, envoltos em plástico transparente, de modo que, indagado pelos agentes, o réu assumiu a totalidade da droga, porém negou a traficância.

O réu, notificado (págs. 61), apresentou defesa preliminar (págs. 65) e, recebida a denúncia (págs. 76/77), foi citado (págs. 100).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e foi interrogado o réu (págs. 104 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 113/129).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; o regime inicial aberto; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (págs. 133/143).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (pág. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 06/07), pelo laudo pericial às fls. 66/75, realizado no aparelho celular do acusado, pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 20/21), que evidenciou a existência de substância entorpecente (Erythroxylum coca), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em fase policial, não assumiu serem dele os entorpecentes, bem como negou a prática do crime, além de ter dito que o dinheiro apreendido estava com ele no momento da abordagem. Em juízo, relatou que estava no local somente para beber, e

não para vender drogas, e que é usuário de drogas, especialmente maconha e cocaína. Alegou que não tinha nenhuma droga consigo quando foi abordado, e que foi agredido por dois policiais. Aduziu que, no momento dos fatos, conversava com algumas pessoas – das quais não se recorda os nomes –, ocasião em que os agentes entraram e levaram apenas ele, tendo dispensado os demais indivíduos que lá estavam. Contou que pegaram cerca de duzentos reais em sua residência, e que tem antecedentes por tráfico de drogas, tendo ficado cinco meses preso em 2021. Ao final, sustentou que trabalhava em uma fábrica como auxiliar de expedição, e que não falou na delegacia que o dinheiro havia sido apreendido em sua residência, e não com ele, pois estava “de cabeça quente”.

Os policiais militares ouvidos em juízo foram coerentes em seus depoimentos, e, assim como o fizeram em fase policial, confirmaram o que narrado na denúncia. Relataram que o posto de combustíveis em questão é conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, sendo que o PM Marcelo confirmou já ter efetuado diversas prisões no local. Explicaram que, na data, observavam a movimentação do posto quando viram o réu fazer contato com dois elementos, sendo que, em seguida, foi até uma rua próxima, pegou algo em uma árvore, e voltou a fazer contato com esses indivíduos. Informaram que, neste momento, realizaram a abordagem do acusado, tendo encontrado R\$200,00 em dinheiro e duas porções de cocaína em revista pessoal, bem como outras porções da droga na árvore para onde ele havia se deslocado. Sobre o dinheiro, aduziram que, ainda no posto, o acusado lhes confirmou que era oriundo do tráfico de drogas. Não se recordam se o réu aparentava ter feito o uso de drogas. Ao final, o agente Willian salientou que faz patrulhamento na região há mais de três anos, e que já havia visto o acusado no local algumas vezes, enquanto o PM Marcelo disse acreditar que o réu foi encaminhado diretamente ao plantão policial, já que, se tivesse alguma lesão, certamente teria sido encaminhado para atendimento médico.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente a ré. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Vejamos.

O patrulhamento dos policiais ao local iniciou-se por se tratar notoriamente de ponto utilizado para a venda de drogas, conforme por eles relatado em juízo, com esclarecimentos acerca do considerável tempo que patrulham esta localidade, inclusive com ocorrência de prisões prévias em condições análogas. Assim, durante a averiguação, ambos os agentes confirmaram o contato de Josué com terceiros no local, o qual seguiu-se pelo deslocamento do acusado até uma árvore nas proximidades e por seu retorno até esses indivíduos que lhe contataram, em atitude tipicamente empregada no tráfico de entorpecentes. Destarte, a atitude suspeita do acusado ocasionou sua abordagem, de forma que em revista pessoal foram localizadas duas porções de cocaína e quantia em dinheiro – a despeito da fantasiosa versão do réu –, e, em averiguação à árvore, foram encontradas outras sete porções da droga, acondicionadas de modo semelhante às que Josué tinha consigo.

Desse modo, embora em juízo o acusado sustente que estava sozinho no posto somente para beber, além de alegar que o dinheiro apreendido foi encontrado em sua casa, e que não tinha nenhuma droga consigo, tais postulações restaram isoladas perante a prova dos autos. Isto porque, a inovação da origem do dinheiro proposta em pretório; a atitude suspeita desenvolvida pelo réu, a motivar sua abordagem; a

comprovação das suspeitas pela apreensão das porções de cocaína com ele, bem como na árvore onde ele havia feito contato, todas acondicionadas igualmente e em pequenas porções; além do coeso relato dos agentes, desde a fase policial, quanto às circunstâncias da apreensão do dinheiro e das drogas, afastam qualquer credibilidade da versão ofertada pelo acusado, e, concomitantemente, lhe imputam, sem sobra de dúvidas, a prática delitiva.

Importante consignar que, ainda que Josué seja usuário de drogas, fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do comércio de drogas. Ao contrário, é natural que ambas as condições coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilita-se a compra, para que o vício possa ser sustentado, o que faz ainda mais reprovável a conduta.

Em acréscimo, salienta-se que, para a configuração do tráfico, é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, as condutas "trazer consigo" e "manter em depósito", praticadas pelo acusado, ficaram configuradas e se subsumem perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê como pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu, ao menos nos termos da Súmula 444 do STJ. Fixo, portanto, a pena-base em seu patamar mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes a considerar.

Na terceira fase, verifica-se a primariedade técnica do réu, bem como a ausência de indicativos de que se dedique habitualmente a atividades criminosas, tampouco de que integre organização criminosa. Isto posto, dada a quantidade da droga apreendida, e em contrapartida à sua natureza extremamente prejudicial, minoro a pena à metade, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, perfazendo 02 ano e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, reprimenda definitiva, à mingua de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Na linha da jurisprudência consolidada, no sentido da descaracterização da hediondez nas hipóteses do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na linha do que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 118.533, em 23 de junho de 2016, fixo o regime aberto para o início do cumprimento de pena, em virtude do quantum de pena, da primariedade do acusado e por não ostentar maus antecedentes, com

fundamento no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Pelas mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, com fundamento no artigo 44, caput, do Código Penal, substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 4 salários mínimos e na prestação de serviços em favor de instituição de combate à drogadição, a ser apontada em sede executiva.

Dada a pena imposta e a substituição operada, faculto-lhe o apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar JOSUÉ PEREIRA FONSECA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 02 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, em seu valor unitário mínimo. Substituo a pena de reclusão por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 4 salários mínimos, em favor de instituição de combate à drogadição, a ser apontada em sede executiva. Faculto o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 245,00 apreendidos em poder do réu, a serem revertidos ao FUNAD.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA